

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2469/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายไพบูลย์ ขอสุงเนิน

จำเลย

นายไพบูลย์ ขอสุงเนิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 208

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาต ให้จำเลยยื่นฎีกา ต่อมาผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งคำร้องว่า จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการ ลงโทษไว้ อันเป็นการฎีกาดุลพินิจของศาลซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และศาลอุทธรณ์ได้ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยในความผิดตามฟ้องโจทก์ ตำมากอยู่แล้ว กรณีก็ยังไม่อาจรอกการลงโทษจำเลยได้ เนื่องจาก โทษที่จำเลยจะได้รับเกินกว่า 2 ปี ไป 1 เดือนไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 คดีจึงไม่มีเหตุ ให้รับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวของจำเลย ให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิจารณาคดีนี้ มีคำสั่งไม่รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงของจำเลย จึงมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับรองฎีกาของจำเลย และรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 41)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157 การกระทำของจำเลย

เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก ตามมาตรา 90 และผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง อีกกระทงหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานข่มขืนโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก 6 ปี และลงโทษฐานหลบหนี ไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก จำเลย มีกำหนด 3 ปี 2 เดือน พิจารหารายงานการสืบเสาะแล้ว ไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 จำคุก 4 ปี ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสองที่แก้ไขแล้ว จำคุก 2 เดือน ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 2 ปี 1 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 30 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกรรม ไม่เกิน 2 ปี ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ได้ การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์จึงไม่มีเหตุให้รับรองฎีกา ถือว่าศาลอุทธรณ์ยังมิได้มีคำสั่งคำร้องของ จำเลย ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ

จำเลยจึงยังเป็นการไม่ชอบ ให้ยกคำสั่ง ไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการใหม่เพื่อ มีคำสั่งรับหรือไม่รับฎีกาจำเลยต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกรรม ไม่เกิน 2 ปี ซึ่ง
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ได้ การที่
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์จึงไม่มีเหตุให้รับรองฎีกา ถือว่าศาล
อุทธรณ์ยังมีได้มีคำสั่งคำร้องของ จำเลย ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยจึงยังเป็นการไม่ชอบ ให้ยกคำสั่ง ไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการใหม่เพื่อ มีคำสั่งรับหรือไม่รับฎีกาจำเลยต่อไป

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>